

1501378-65.2022.8.26.0544

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ezaú Messias dos Santos

Comarca: Itatiba

Foro: Foro de Itatiba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/10/2022

... diligência em conhecido ponto de tráfico de drogas; observaram o réu conversar, receber dinheiro de um indivíduo, colocar no bolso, dirigir-se até o meio fio, abaixar-se, pegar algo dentro de um "saquinho plástico", retornar e entregar ao transeunte que rapidamente se retirou do local. Como a cena repetiu, fizeram a abordagem e encontraram com o réu R\$ 45,00 e nas imediações, as ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Vara Criminal de Itatiba

Processo nº 1501378-65.2022.8.26.0544Fls. de

Aos 31 de outubro de 2022~~0~~, faço estes autos conclusos ao Meritíssimo Juiz de Direito titular da Vara Criminal da Comarca de Itatiba, Estado de São Paulo, Doutor EZAÚ MESSIAS DOS SANTOS.

Assistente Jud.: Thiago André Busso - M. 365.013

SENTENÇA

VISTOS.

TIAGO WILSON MARCHI CECOM, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 25 de maio de 2022, por volta das 19h00, na Rua Caetano Perrone, nº 289, nesta cidade e comarca, guardava e tinha em depósito, para entrega a consumo de terceiros, quatro porções de maconha e dez porções de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo a denúncia, policiais civis de equipe especializada fizeram diligência em conhecido ponto de tráfico de drogas; observaram o réu conversar, receber dinheiro de um indivíduo, colocar no bolso, dirigir-se até o meio fio, abaixar-se, pegar algo dentro de um "saquinho plástico", retornar e entregar ao transeunte que rapidamente se retirou do local. Como a cena repetiu, fizeram a abordagem e encontraram com o réu R\$ 45,00 e nas imediações, as drogas.

Convertida a prisão em flagrante em preventiva na audiência de custódia (fls. 41/42), o réu foi notificado e citado (fls. 132), e o defensor foi apresentou defesa prévia (fls. 104/106), sendo recebida a denúncia (fls. 126/127).

Em audiência de instrução por videoconferência, foram colhidos e gravados os depoimentos dos policiais civis, de três testemunhas de defesa e o interrogatório (fls. 147/149), seguindo-se alegações finais em que a representante do Ministério Público pediu a condenação nos termos da denúncia (fls. 155/162), ao passo que a Defesa, em essência, pediu a absolvição por falta de provas (fls. 165/180).

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Respeitado o sempre abalizado arrazoado final da doughty representante do Ministério Público, reputo frágeis as provas para um seguro desfecho condenatório.

Vejamos.

A materialidade delitiva está demonstrada nos laudos de constatação provisória (fls. 21) e de exame químico-toxicológico (fls. 97/99) que resultaram positivo para

a presença dos princípios ativos nas substâncias apreendidas.

Não há, todavia, prova conclusiva e segura de que o réu estivesse vendendo as poucas porções de drogas que policiais civis acharam próximo ao local da abordagem. Desde a lavratura do flagrante o réu negou que as porções de drogas apresentadas pelos policiais lhe pertencessem. Negou, peremptoriamente, que estivesse vendendo drogas, alegando que estava do lado de fora de uma adega ao lado de sua casa conversando com outros jovens quando foi abordado pelos policiais que já o conheciam por tê-lo prendido no mesmo local, tempos atrás. E outro indivíduo também foi abordado e conduzido à delegacia em Jundiaí e depois liberado, ficando preso por conta de seu passado criminoso.

Sua versão, guardadas as devidas reservas, não se mostra claudicante, pois encontra amparo na prova colhida em juízo.

Assim é porque os policiais civis relataram que realizavam diligência com viatura descaracterizada em local conhecido como ponto de venda de drogas e observaram o réu, por duas vezes, receber algo de transeuntes, dirigir-se ao meio-fio, pegar algo de um saquinho e fazer a entrega. Então, o abordaram e com ele havia R\$ 45,00 e em buscas nas imediações acharam um saquinho com porções de drogas, porém o réu não admitiu que lhe pertencessem ou que as vendesse.

Em juízo, o PC Frederico asseverou que não conhecia o réu e que as pessoas abordadas no local foram liberadas porque não tinham nada de ilícito. Ainda, referiu que os prováveis usuários se evadiram ante a aproximação dos policiais e apenas o réu foi preso nas imediações da adega e conduzido para Jundiaí. Porém, o PC afirmou que o réu já era conhecido da equipe por ter sido preso anteriormente no mesmo local e que apenas ele foi conduzido pela equipe à delegacia.

Além da incongruência nos depoimentos dos policiais, certo é que a prova vocal põe um véu de dúvida que compromete a certeza imprescindível para a condenação.

Veja-se que as testemunhas arroladas pela defesa – malgrado sejam naturalmente tendenciosas a confirmar a sua versão – asseveraram que o réu estava no local apenas conversando com amigos, não recebeu valores de ninguém, não se afastou do local e não fez entrega alguma.

E mais, além do réu outro indivíduo foi levado para a delegacia de Jundiaí, a testemunha Bruno, que enfatizou que o réu estava trabalhando na data do fato e não vendendo drogas.

Também a testemunha Jefferson atestou o bom comportamento do réu na frente de trabalho e que laborou no dia dos fatos.

E um contumaz usuário de drogas – loquaz, ousado, despudorado e acintoso – disse que não era o réu o responsável pelo ponto de venda de drogas, posto que usuário e frequentador assíduo da biqueira.

Por fim, o dono da adega disse que não presenciou a venda de drogas, mas houve apenas a aquisição de um refrigerante e o réu foi conversar com jovens que ali estavam na frente do estabelecimento.

Pois bem.

A prova acusatória se baseia apenas nos depoimentos dos policiais civis, mas que conflita com os depoimentos de testemunhas presenciais que asseveraram que o réu estava na frente de um bar/adega há pouco tempo com amigos, onde foi abordado, e que não estava vendendo drogas, tanto que com ele nada foi encontrado.

Nesta toada, a veemente negativa do réu foi confortada por prova vocal no sentido de que chegara a pouco à adega e não estava no comércio de drogas.

Não se descarta que o depoimento do policial tem relevância quando harmônico e coerente com aos demais elementos de convencimento, dando-se a ele o valor probante que merecer no acervo probatório.

Por outro lado, inolvidável que, isoladamente, a palavra do policial não se presta para um decreto condenatório, seja pela natural tendência a querer dar ares de legitimidade à sua atuação; seja porque, no caso em apreço, há outros elementos de convencimento conflitantes, de modo a não se saber, com certeza, se as poucas porções de drogas apreendidas em conhecido ponto de tráfico pertenciam ao réu, ainda mais porque nada foi encontrado em seu poder, mas nas imediações, não se descartando a hipótese de que as porções achadas pertencessem a outros traficantes,

muitos menores, que ali atuam diuturnamente e se escafedem com a chegada da polícia.

Há, como se vê, sérias dúvidas para a condenação.

Primeiro porque com o réu nada foi apreendido; havia outras pessoas no local, inclusive usuários de drogas, e certamente vendedores, mas ninguém foi arrolado, nem mesmo testemunhas da apreensão das drogas.

Segundo porque divergem os policiais: enquanto um diz que não conheciam o réu, outro diz que já o haviam prendido no mesmo local; e ambos negam, mas as testemunhas asseveram que outro indivíduo também foi conduzido para a delegacia. Terceiro porque nenhuma investigação foi realizada, limitando-se os policiais a agir repressivamente, prendendo o réu por ter antecedentes criminais, embora com ele nada tivessem encontrado.

Não se pode olvidar, outrossim, que o réu reside no mesmo bairro e os policiais ao fazerem a abordagem constataram que tinha antecedentes criminais e acharam drogas - não se descartando que tenham sido dispensadas por traficantes que conseguiram se evadir - mas nenhuma outra pessoa tenha sido arrolada sequer do encontro de drogas e menos ainda de que o réu se dedicasse ao tráfico.

Destarte, conquanto não se descure quão perniciosa é a conduta do traficante de drogas, de modo a ensejar severa reprimenda àqueles que se dedicam a tão nefasto comércio, porta aberta para a prática de outros delitos e verdadeiro desagregador da juventude em tempos hodiernos, à luz do quanto apurado nos autos, não há certeza sobre a imputação que é feita ao réu.

Veraz, pois, que condenar o réu com base em suposições e nos pífios elementos constantes do auto de prisão em flagrante, conflitantes com a prova colhida em contraditório, é medida que não se coaduna com os ditames da Justiça, sendo, à míngua de outros elementos, de rigor prestigiar o princípio da presunção de inocência, norteador do moderno ordenamento processual penal.

#### DISPOSITIVO

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, a fim de absolver TIAGO WILSON MARCHI CECON, qualificado nos autos, da imputação de ter praticado o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, expedindo-se, incontinenti, alvará de soltura clausulado.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, fazendo-se as necessárias anotações e comunicações.

P.I.C.

Itatiba, 31 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

#### PUBLICAÇÃO

Aos 31 de outubro de 2022, recebi estes autos em cartório com a r. decisão supra, a qual publico em Cartório. Escrevente: